Havel Kontorbank AG
Havelufer 29, 13597 Berlin

Schlachtensee Stahl & Form GmbH
An der Werksrampe 26, 14163 Berlin

20.10.2023 | BZ-V-03 | Vertragsausfertigung

Sicherungsvereinbarung zu HK-640

1 Sicherungsgeberin und Sicherungsnehmerin

Schlachtensee Stahl & Form GmbH, An der Werksrampe 26, 14163 Berlin, ist Sicherungsgeberin. Havel Kontorbank AG, Havelufer 29, 13597 Berlin, ist Sicherungsnehmerin. Die Parteien handeln durch die am Ende benannten Vertretungsberechtigten.

2 Gesicherte Ansprüche

Gesichert werden der Rückzahlungsanspruch aus HK-640 über ursprünglich 640.000,00 EUR, die darin vereinbarten Zinsen sowie notwendige und nachgewiesene Kosten einer zulässigen Rechtsverfolgung. Andere Kreditverhältnisse, Kontokorrentlinien, Gesellschafterverbindlichkeiten oder Forderungen gegen Dritte sind nicht einbezogen.

Der Sicherungsumfang erhöht sich nicht durch eine bloße Umbuchung oder durch eine Änderung der Kontobezeichnung. Bei Verlängerung der Laufzeit bleibt der Sicherungszweck auf dieselbe Forderung beschränkt.

3 Sicherungsgegenstände und Rechtsübertragung

Grundbuch von Zehlendorf, Blatt 17642, Gemarkung Zehlendorf, Flur 6, Flurstück 83, 2.740 m², An der Werksrampe 26. Fremdmaschinen, die Hofwege außerhalb dieses Flurstücks und schuldrechtliche Nutzungsrechte werden durch die Grundschuld nicht erweitert.

Die bereits notariell bestellte Buchgrundschuld über 640.000,00 EUR erhält durch diese Vereinbarung den nachstehend begrenzten Sicherungszweck. Die Sicherungsvereinbarung ersetzt weder die notarielle Grundschuldbestellung noch deren Eintragung. Die Ausfertigung der Bestellung und die Eintragungsmitteilung BZ-V-04 sind Bestandteil der Grundpfandakte.

4 Eigentum und bestehende Rechte

Die Sicherungsgeberin erklärt, dass sie die bezeichneten Sachen wirksam erworben hat und ihr keine weiteren Verfügungen oder Belastungen bekannt sind, die den vereinbarten Erwerb verhindern. Sie übergibt Kaufbelege und die vorhandenen Register- beziehungsweise Grundbuchnachweise. Die Bank hat vor Auszahlung die vereinbarte Rangstelle zu prüfen. Ein Bewertungsbericht ersetzt diese Nachweise nicht.

5 Nutzung Versicherung und Veränderungen

Die Gesellschaft erhält die Gegenstände in betriebsüblichem Zustand und hält sie gegen die vereinbarten Sachgefahren versichert. Die regelmäßige Nutzung bleibt erlaubt. Wesentliche Umbaumaßnahmen, Standortwechsel außerhalb des Betriebs und Veräußerungen bedürfen vorheriger Abstimmung. Die Bank darf eine sachgerechte Ersatzbeschaffung nicht ohne berechtigten Grund verhindern. Versicherungsleistungen für einen Schaden werden zunächst für die abgestimmte Wiederherstellung eingesetzt.

6 Sicherungsfall und Abrechnung

Die Bank darf die Sicherheit verwerten, soweit die gesicherte Forderung fällig und nicht erfüllt ist und die gesetzlichen Verwertungsvoraussetzungen vorliegen. Sie kündigt die beabsichtigte Maßnahme mit angemessener Frist an, sofern keine gesetzlich zulässige Eilmaßnahme erforderlich ist. Die Gesellschaft darf eine wirtschaftlich gleichwertige Verwertungsmöglichkeit vorschlagen.

Der Verwertungserlös wird nach notwendigen, einzeln nachgewiesenen Verwertungskosten auf die tatsächlich offene gesicherte Forderung angerechnet. Ein Überschuss wird an die berechtigte Sicherungsgeberin ausgekehrt. Die dingliche Sicherheit ist keine zweite zusätzliche persönliche Forderung über denselben Kapitalbetrag.

7 Freigabe und Rückgewähr

Nach endgültiger Befriedigung aller gesicherten Ansprüche gibt die Bank die Sicherheiten auf Kosten der nach Vertrag kostentragungspflichtigen Partei frei. Nicht mehr benötigte Sicherheiten werden bereits vorher auf Verlangen freigegeben, wenn eine nicht nur vorübergehende Übersicherung besteht. Die Bank berücksichtigt bei der Auswahl berechtigte Interessen der Gesellschaft. Eine Freigabe zur Veräußerung wird mit dem Erwerber und dem Kaufpreisempfänger gesondert abgewickelt.

8 Erklärungen und Vertragsbestand

Die Parteien bestätigen, dass diese Ausfertigung einschließlich ihrer im Text bezeichneten Anlagen die getroffene Vereinbarung vollständig wiedergibt. Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten nur, soweit sie in dieser Ausfertigung ausdrücklich wiedergegeben sind. Nicht beigefügte Preisverzeichnisse werden nicht Vertragsbestandteil.

Änderungen des Leistungsumfangs, des Zahlungsplans oder des Sicherungszwecks sollen zu Beweiszwecken in einer von beiden Parteien bestätigten Nachricht oder in einem unterschriebenen Nachtrag dokumentiert werden. Gesetzliche Formanforderungen bleiben unberührt. Eine einseitige Eintragung in Buchhaltung, Kundenportal oder Planung ändert die Vereinbarung nicht.

9 Mitteilungen und Schlussbestimmungen

Erklärungen sind an die in Ziffer 1 genannten Geschäftsanschriften zu richten. Für die Gesellschaft nimmt Juno Bern von Hallern rechtsgeschäftliche Erklärungen entgegen. Buchhaltung und Disposition dürfen Unterlagen übermitteln; sie sind dadurch nicht zur Änderung dieses Vertrags bevollmächtigt.

Die Parteien vereinbaren deutsches Recht. Zwingende gesetzliche Zuständigkeiten und gesetzliche Rechte bleiben bestehen. Die Unwirksamkeit einer einzelnen Bestimmung führt nicht zur Unwirksamkeit der übrigen Vereinbarung. Für eine entstehende Lücke gelten die gesetzlichen Vorschriften. Jede Partei erhält eine vollständige Ausfertigung mit den Unterschriften beider Parteien.

Ausfertigung mit den Erklärungen der Beteiligten

gez. Meret Claus für Havel Kontorbank AG

gez. Juno Bern von Hallern für Schlachtensee Stahl & Form GmbH